



Data da Sessão: 07/08/2024  
Pauta: 27

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5004589-42.2022.4.04.7206/SC**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

**REQUERENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**REQUERIDO:** RODRIGO ZILIO

**RELATÓRIO**

Trata-se de pedido de uniformização nacional interposto pela ré UNIÃO contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina que, mantendo a sentença de origem, reconheceu que o auxílio-alimentação pago a servidor público federal, nos termos do art. 76 da Lei nº 8.112/1990, deve integrar a base de cálculo do adicional de um terço de férias, por se tratar de verba de caráter remuneratório.

Em suas razões, alega divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado pela 1ª Turma Recursal da Paraíba, no que diz respeito à inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo do adicional de um terço de férias.

O pedido de uniformização foi admitido pela Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina. Posteriormente, foi igualmente admitido pela Presidência da Turma Nacional de Uniformização.

É o relatório. Passo a decidir.

**VOTO**

Ao que se colhe dos autos, o autor ajuizou ação com o objetivo de ver a União condenada a incluir o auxílio-alimentação na base de cálculo do adicional de um terço de férias. Houve julgamento de procedência tanto no Juizado Especial Federal, ao entendimento de que o auxílio-alimentação é verba remuneratória de caráter permanente.

Na fase de cumprimento de sentença, instaurou-se discussão acerca de eventual duplicidade na inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina, uma vez que o autor já percebe, em seus contracheques, rubrica denominada “*abono de permanência EC 41/03 gratificação natalina*”. No Juizado Especial, os cálculos do autor foram acolhidos, rejeitando-se a alegação de duplicidade feita pela União.

A União interpôs recurso inominado.

5004589-42.2022.4.04.7206

900000266669.V2 ORN.TNU© ORN.TNU



**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

A 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, contudo, negou provimento ao recurso inominado da União, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos. Assentou, assim, que o auxílio-alimentação deve ser incluído na base de cálculo do adicional de um terço de férias.

Pois bem.

O pedido de uniformização interposto pela União tem como matéria de fundo saber se o auxílio-alimentação pago na forma do art. 76 da Lei nº 8.112/1990, aos servidores públicos federais, deve integrar a base de cálculo do adicional de um terço de férias.

Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, uma vez que a recorrente trouxe paradigma da 1ª Turma Recursal da Paraíba, no qual se reconheceu que o auxílio-alimentação não deve integrar a base de cálculo do adicional de um terço de férias.

Diante da relevância do tema, com potencial de alcançar todos os servidores públicos federais, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

Proponho, assim, a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: *“definir se o auxílio-alimentação pago aos servidores públicos federais integra a base de cálculo do adicional de um terço de férias”*.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL** e de **AFETÁ-LO** como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU. É como voto.

---

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **900000266669v2** e do código CRC **6c7c36be**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): ODILON ROMANO NETO  
Data e Hora: 10/8/2024, às 9:32:6

---

5004589-42.2022.4.04.7206

900000266669.V2 ORN.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 07/08/2024  
Pauta: 27  
(minuta relacionada)

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - [www.cjf.jus.br](http://www.cjf.jus.br) - Email: [turma.uniformi@cjf.jus.br](mailto:turma.uniformi@cjf.jus.br)

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5004589-42.2022.4.04.7206/SC**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

**REQUERENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**REQUERIDO:** RODRIGO ZILIOOTTO

**EMENTA**

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: “DEFINIR SE O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS”. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.**

**ACÓRDÃO**

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "definir se o auxílio-alimentação pago aos servidores públicos federais integra a base de cálculo do adicional de um terço de férias".

Brasília, 07 de agosto de 2024.

---

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **900000266670v3** e do código CRC **dd3b4a88**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ODILON ROMANO NETO

Data e Hora: 10/8/2024, às 9:32:6

---

**5004589-42.2022.4.04.7206**

**900000266670.V3 ORN.TNU© VCL.TNU**